REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO.

JUSTIFICACIÓN O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El contar con un ordenamiento jurídico que sea capaz de reglamentar la operación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio, que brinde certeza jurídica. Asimismo, con el presente reglamento se pretende brindar una protección integral y efectiva a las niñas, niños y adolescentes, siendo necesario el trabajo coordinado por parte de las instituciones y dependencias que conforman el gobierno municipal a fin de hacer frente a las realidades sociales de las niñas, niños y adolescentes a través de mecanismos jurídicos que lleven a cabo las autoridades competentes y que tiendan a garantizar la prevalencia de sus derechos, teniendo un mejor y mayor alcance en las políticas públicas que involucre a las niñas, niños y adolescentes como personas sujetas de derecho.

MARCO JURÍDICO

El presente Reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 119, 138, 139 y demás aplicables de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 71, 72, 76, 90, 91, 99, 100, 101 y 102 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, y 37 fracciones II y VI, 40, 42 y 44 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente Reglamento, es de orden público, interés social y observancia general en el territorio municipal y tiene por objeto regular la integración, funcionamiento y atribuciones del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de respetar, promover, proteger y garantizar el ejercicio los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Municipio de Cocula, Jalisco.

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento, además de las definiciones previstas en el artículo 3 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, se entenderá por:

I. Adolescentes: Son las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad;

II. Áreas de Primer Contacto: Integrantes del SIPINNA Municipal que se encargan de brindar servicios de orientación para la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito y de violaciones de sus derechos humanos, procedimientos, servicios y mecanismos de garantía contemplados en la Ley Estatal;

III. Autoridades: A las autoridades y los Servidores Públicos del Gobierno Municipal;
IV. Defensoría Municipal: Procuraduría Social Municipal;

V. Dependencias Municipales: Dependencias internas de la Administración Pública Municipal vinculadas con los derechos de NNA;

VI. Ley General: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

VII. Ley Estatal: Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Jalisco;

VIII. Municipio: Cocula, Jalisco;

IX. NNA: Niñas, Niños y Adolescentes;

X. Niñas y Niños: Personas menores de doce años;

XI. Presidencia: Será ejercida por el (a) Presidente (a) Municipal, quien al mismo tiempo ejerce la Presidencia de SIPINNA Municipal;

XII. Procuraduría Municipal: Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Cocula, Jalisco:

XIII. PROMUPINNA: Programa Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Cocula, Jalisco;

XIV. Programa Estatal: Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes;

XV. Programa Nacional: Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes;

XVI. Reglamento Estatal: Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco;

XVII. Reglamento General: Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

XVIII. Reglamento Municipal: Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Cocula, Jalisco;

XIX. Secretaría Ejecutiva: Secretario (a) Ejecutivo (a) del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Cocula, Jalisco;

XX. Sistema Estatal: Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco;

XXI. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes;

XXII. Sistema Municipal de Protección: Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Cocula, Jalisco;

XXIII. Sistema Municipal de Información: Sistema Municipal de Información sobre el cumplimiento de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

Artículo 3.- Este reglamento tiene como finalidad, reconocer a niñas, niños y adolescentes como personas titulares de derechos, conforme a los principios y términos previstos en los tratados internacionales, del cual el Estado Mexicano forma parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley General y la Ley Estatal.

Promover, garantizar y proteger el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos, de niñas, niños y adolescentes, considerando los derechos y obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda y custodia, bajo los principios de universalidad interdependencia, indivisibilidad, progresividad y el interés superior de la niñez en el municipio de Cocula, Jalisco.

Coadyuvar con las Autoridades, en el ejercicio del respeto, protección y promoción, de los derechos de niñas niños y adolescentes, así como regular las bases del Sistema Municipal de Protección.

Artículo 4.- La aplicación de este Reglamento corresponde a las dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada del Municipio de Cocula, Jalisco, en el respectivo ámbito de su competencia y es de observancia obligatoria para quienes integran el SIPINNA Municipal.

Artículo 5.- El funcionamiento del Sistema Municipal es de carácter permanente; se rige por el principio rector del **interés superior de la niñez y los principios rectores** establecidos en el artículo 7 de la Ley Estatal.

El Secretario Ejecutivo deberá gestionar acciones para que el Sistema Municipal, en cumplimiento al artículo 3 de la Ley General, garantice la concurrencia de competencias a que se refiere dicho artículo entre las autoridades de la Federación, las Entidades Federativas y el Municipio.

Artículo 6.- Para lo no previsto en el presente Reglamento, se atenderá a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte, la Ley General, la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley Estatal, los reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 7.- El Gobierno y Administración Pública Municipal de Cocula, Jalisco, en el ámbito de su competencia, debe procurar un enfoque integral, transversal y con enfoque de derechos humanos en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en materia de derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para priorizar su cumplimiento, los cuales están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, los tratados internacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 8.- Los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a los que se hace referencia en el presente Reglamento, corresponden a los enunciados en el artículo 13 de la Ley General y en el artículo 8 de la Ley Estatal.

Artículo 9.- Para efectos de este Reglamento, se consideran Derechos de NNA de manera enunciativa, más no limitativa los siguientes:

I. Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo;

II. Derecho de Prioridad;

III. Derecho a la Identidad;

IV. Derecho a Vivir en Familia;

V. Derecho a la Igualdad Sustantiva;

VI. Derecho a NO ser Discriminado;

VII. Derecho a vivir en condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral;

VIII. Derecho a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal;

IX. Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social;

X. Derecho a la Inclusión de NNA con Discapacidad;

XI. Derecho a la Educación;

XII. Derecho al Descanso y al Esparcimiento;

XIII. Derecho a la Libertad de Convicciones Éticas, Pensamiento, Conciencia, Religión y Cultura;

XIV. Derecho a la Libertad de Expresión y de Acceso a la Información;

XV. Derecho de Participación, debiendo ser escuchado por las autoridades;

XVI. Derecho de Asociación y Reunión;

XVII. Derecho a la Intimidad;

XVIII. Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso;

XIX. Derechos de NNA Migrantes;

XX. Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a los Servicios de Radiodifusión y Telecomunicaciones, incluido el de Banda Ancha e Internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

XXI. A ser Adoptados, conforme a lo previsto en la Legislación Civil;

XXII. A las Visitas y Convivencia con sus Padres, salvo en los casos específicos cuando se restrinja o limite por Autoridad Judicial, en los términos de la legislación correspondiente;

XXIII. A la Crianza y a recibir buen trato y consideración por parte de sus padres o personas de quienes reciben su guarda y custodia;

XXIV. Derecho a los Alimentos;

XXV. Derecho a la Protección y la Asistencia Social cuando se encuentren en condiciones de vulnerabilidad;

XXVI. Derecho a la Privacidad de sus Datos Personales en actuaciones Administrativas y Jurisdiccionales;

XXVII. Derecho a un Medio Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado;

XXVIII. Que sus ascendientes, tutores y custodios preserven y exijan el cumplimiento de sus derechos;

XXIX. Derecho a ser Protegidos contra toda forma de Explotación;

XXX. Derecho a la Seguridad Vial, así como garantizar su Integridad en el periodo de entrada y salida de los Centros Escolares;

XXXI. Los demás derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte y en las disposiciones legales aplicables.

Para dar plena eficacia a estos derechos, las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán, en todo trámite o procedimiento, garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso, así como el derecho de los menores a ser escuchados, haciéndoles saber en un lenguaje claro y comprensible, acorde con su edad y madurez, cuáles son sus derechos.

El Sistema Municipal de Protección deberá establecer los procedimientos y dependencias municipales responsables de la recepción quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la Ley General, la Ley Estatal y demás disposiciones aplicables, atender las que se encuentren en el ámbito de su competencia y canalizar de forma inmediata a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes las que así corresponda, sin perjuicio de que ésta pueda recibirlas directamente.

TITULO SEGUNDO
Del Sistema Municipal de Protección

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Artículo 10. El SIPINNA Municipal es el órgano de decisión en materia de garantía de derechos de NNA, en el cual, se unen órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, servicios y presupuestos a nivel municipal, que interactúan y se relacionan entre sí para reconocer, respetar, promover, proteger y restituir los derechos de NNA.

Artículo 11. El Sistema Municipal de Protección es la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas públicas, programas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Cocula, Jalisco.
El SIPINNA Municipal procurará la participación de los sectores público, social y privado, así como de NNA.

El eje rector del SIPINNA Municipal será el fortalecimiento familiar con el fin de proteger de forma integral los derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Cocula, Jalisco.

Artículo 12. El Sistema Municipal de Protección tiene las siguientes atribuciones:

I. Ser enlace entre la administración pública municipal y las Niñas, Niños y Adolescentes que deseen manifestar sus inquietudes;

II. Proponer acciones de difusión para que los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sean plenamente reconocidos, ejercidos y respetados de forma integral en el Municipio;

III. Generar las condiciones para impulsar una cultura de respeto, protección y promoción de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, establecidos en la Ley General, la Ley Estatal y en este reglamento.

IV. Diseñar políticas públicas para evaluar y adoptar medidas para responder a las necesidades de Niñas, Niños y Adolescentes, de tal manera que se posibilite su desarrollo progresivo e integral, conforme a su autonomía progresiva;

V. Difundir en las dependencias municipales la aplicación de los protocolos específicos sobre Niñas, Niños y Adolescentes que autoricen las instancias competentes de la Federación y del Estado de Jalisco;

VI. Elaborar y aprobar el Programa Municipal de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes;

VII. Aprobar los Manuales de Operación y Funcionamiento del Sistema Municipal de Protección, así como de las modificaciones que correspondan a fin de mantenerlo actualizado;

VIII. Formular directrices para la política de promoción, protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel municipal, de acuerdo a sus respectivos ámbitos de actividad;

IX. Promover políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda o custodia;

X. Promover la celebración de convenios de coordinación, colaboración y concertación con las autoridades competentes, así como con otras instancias públicas y/o privadas, para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes;

XI. Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento al Programa Municipal y al Programa Municipal de Atención, y participar en el diseño del Programa Estatal;

XII. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos de NNA, principalmente con aquellas personas que trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos;

XIII. Participar y organizar reuniones de trabajo con representantes de organismos y organizaciones internacionales, nacionales, estatales y municipales; del ámbito académico, de los sectores público, social y privado, involucradas en la atención de los derechos de NNA;

XIV. Promover la libre manifestación de ideas de Niñas, Niños y Adolescentes en los asuntos concernientes en su Municipio;

XV. Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la Ley General y demás disposiciones aplicables, así como canalizarlas de forma inmediata a la procuraduría de protección, sin perjuicio que ésta pueda recibirlas directamente;

XVI. Auxiliar a la Procuraduría Municipal competente en las medidas urgentes de protección que ésta determine, y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones;

XVII. Promover la existencia de canales adecuados de denuncia de violaciones a los derechos de la niñez y adolescencia;

XVIII. Coordinarse con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para la implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas en materia de niñez y adolescencia;

XIX. Coordinarse de manera permanente con el Sistema Estatal de Protección y con el Sistema Nacional de Protección;

XX. Coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel estatal y nacional;

XXI. Impulsar la participación de las organizaciones civiles y privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la ejecución del Programa Municipal;

XXII. Promover la participación de los sectores público, privado y social, así como de niñas, niños y adolescentes, en la definición e instrumentación de políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su protección integral;

XXIII. Coordinarse con las autoridades municipales a fin de garantizar la implementación del Programa Municipal, así como su financiamiento bajo los principios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera;

XXIV. Dar seguimiento y evaluar las políticas, proyectos, programas y acciones que deriven del Programa Municipal;

XXV. Requerir informes a instituciones públicas y privadas en el Municipio sobre asuntos relacionados con niñas, niños y adolescencia de que conozcan;

XXVI. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 13. El Sistema Municipal de Protección será presidido por el Presidente Municipal y deberá ser integrado durante los sesenta días naturales posteriores al inicio del periodo constitucional del Gobierno Municipal, contará con una Secretaría Ejecutiva que fungirá como representante del Sistema Municipal de Protección.

Artículo 14. El Sistema Municipal de Protección se integra de la siguiente forma:

I. Presidente Municipal de Cocula, Jalisco, quien será el Presidente del Sistema Municipal de Protección;

II. Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, con el carácter de Vicepresidenta;

III. Una Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Cocula, Jalisco, quien será designado por el Presidente Municipal;

IV. Regidores y Regidoras que conformen el H. Ayuntamiento;

V. Síndico (a) Municipal;

VI. Secretario (a) General del H. Ayuntamiento;

VII. Encargado (a) de Hacienda o Tesorería;

VIII. Directora de Sistema DIF Municipal;

IX. Juez (a) Cívico (a) Municipal;

X. Director (a) del Área Jurídica del H. Ayuntamiento;

XI. Director (a) del Instituto de la Juventud;

XII. Director (a) de Desarrollo Social y Humano;

XIII. Director (a) de Promoción Económica;

XIV. Directora de la Instancia Municipal de la Mujer Coculense;

XV. Director (a) de Participación Ciudadana;

XVI. Director (a) de Servicios Médicos Municipales;

XVII. Comisario (a) General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal;

XVIII. Director (a) de Protección Civil y Bomberos Municipal;

XIX. Director (a) de Deportes;

XX. Director (a) de Educación Municipal;

XXI. Director (a) de Participación Ciudadana;

XXII. Director (a) de Comunicación Social;

XXIII. Director (a) de Cultura y Turismo;

XXIV. Director (a) de Ecología;

XXV. Director (a) de Prevención de Adicciones;

XXVI. Procurador (a) de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;

XXVII. El (a) Oficial del Registro Civil;

XXVIII. Director (a) de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

XXIX. Representantes de organismos de la sociedad civil, relacionados con el tema de Niñas, Niños y Adolescentes, electos por convocatoria pública y abierta en los términos establecidos en el Reglamento en materia de participación ciudadana;

XXX. Por lo menos una Niña y un Niño; y

XXXI. Por lo menos un Adolescente y una Adolescente.

Artículo 15. Los integrantes del Sistema Municipal de Protección no recibirán emolumento o contraprestación económica alguna por su desempeño como integrantes del mismo, sus cargos serán honoríficos, a excepción de quien sea titular de la Secretaría Ejecutiva, a quien podrá contratarse exclusivamente para el desempeño de sus funciones.

Artículo 16. Las funciones que desempeñen los servidores públicos que integran el Sistema Municipal de Protección son inherentes a sus cargos, por lo que recibirán las percepciones que se prevean en los presupuestos de egresos correspondientes.

Artículo 17. Las instituciones públicas integrantes del Sistema Municipal de Protección estarán representadas por su titular.

Artículo 18. Los integrantes del Sistema Municipal de Protección podrán nombrar en cualquier momento un suplente, el cual contará con las mismas facultades que les otorga el presente Reglamento a los titulares.

En el caso de los suplentes de funcionarios públicos, deberán ser necesariamente servidores públicos adscritos a las dependencias respectivas.

El suplente del Regidor representante del Ayuntamiento será designado por él mismo de entre los Regidores que lo integran. Las suplencias de los integrantes de las representaciones de los organismos de la sociedad civil, deberá hacerse por escrito a través de la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 19. Los integrantes del Sistema Municipal de Protección que formen parte de la Administración Pública Municipal deberán reportar cada cuatro meses los avances en el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos por dicho Sistema, a fin de que la Secretaría Ejecutiva realice un informe integrado y pormenorizado al Presidente Municipal, y al Sistema Municipal de Protección.

Artículo 20. El Sistema Municipal de Protección podrá invitar a sus sesiones, a quienes estime oportuno y coadyuve al cumplimiento de la Ley General, Ley Estatal y del presente reglamento, quienes participarán en las sesiones con voz, pero sin voto.

Artículo 21. Los integrantes representantes de los Organismos de la Sociedad Civil y los académicos permanecerán activos al término de la administración municipal durante las próximas dos sesiones que convoque la administración entrante, asimismo, podrán ser nombrados para otro período igual.

Los integrantes de los Organismos de la Sociedad Civil deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. Tener residencia permanente en el municipio de Cocula, Jalisco;

II. Experiencia mínima de tres años comprobada en la defensa o promoción de los derechos de la infancia o derechos humanos;

III. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso; y

IV. Las demás que se contengan en las bases de la convocatoria.

Artículo 22. Los académicos deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones del artículo anterior.

Artículo 23. Son facultades del Presidente del Sistema Municipal de Protección, las siguientes:

I. Convocar a las sesiones del Sistema Municipal de Protección;

II. Presidir las sesiones del Sistema Municipal de Protección;

III. Emitir el informe anual sobre los avances del Programa Municipal y remitirlo a través del Secretario Ejecutivo, al Sistema Estatal;

IV. Emitir la convocatoria correspondiente para la elección de representantes de la sociedad civil;

V. Promover y vigilar el cumplimiento de los lineamientos de operación del sistema municipal;

VI. Emitir voto de calidad cuando así se requiera;

VII. Proponer la integración de grupos auxiliares de trabajo complementarios a las funciones que realicen los ya existentes, para el análisis detallado de los asuntos que lo requieran;

VIII. Proponer y Tomar Protesta al (a) titular de la Secretaría Ejecutiva; y
IX. Las establecidas en la Ley General, la Ley Estatal y demás que sean necesarias para el cumplimiento de los fines del Sistema Municipal de Protección.

El Presidente podrá delegar estas atribuciones a la Secretaría Ejecutiva, con excepción de la fracción **II, VI** y **VIII** del presente artículo.

Artículo 24. Son atribuciones del Vicepresidente del Sistema Municipal de Protección, las siguientes:

I. Promover la ejecución de los acuerdos del Sistema Municipal de Protección;

II. Realizar las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Municipal;

III. Brindar al Presidente y al (a) Secretario (a) Ejecutivo (a) el apoyo que requiera para el desempeño de sus funciones;

CAPITULO SEGUNDO
De la Secretaría Ejecutiva

Artículo 25. El titular de la Secretaría Ejecutiva fungirá como representante del Sistema Municipal de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y llevará a cabo las funciones señaladas en la Ley General y la Ley Estatal y tendrá las siguientes facultades:

I. Elaborar y someter a la aprobación del Sistema Municipal de Protección, el anteproyecto del Programa Municipal y el Programa Municipal de Atención, así como sus modificaciones y actualizaciones;

II. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Municipal.

III. Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la Ley General y demás disposiciones aplicables, así como canalizarlas de forma inmediata a la Procuraduría Municipal, sin perjuicio que ésta pueda recibirlas directamente.

IV. Auxiliar a la Procuraduría Municipal competente en las medidas urgentes de protección que ésta determine, y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones.

V. Dar seguimiento a la asignación de recursos en el presupuesto del Municipio y su administración paramunicipal, para el cumplimiento de las acciones establecidas en la Ley General, la Ley Estatal y el presente Reglamento;

VI. Elaborar y someter a la aprobación del Sistema Municipal de Protección, las modificaciones al Reglamento con el fin de mantenerlo actualizado;

VII. Realizar consultas públicas y periódicas, a través de su página electrónica u otros medios, con el sector público, social y privado, así como mecanismos universales, representativos y

permanentes de participación en los diferentes entornos en los que se desarrollan las niñas, niños y adolescentes de manera cotidiana;

VIII. Emitir recomendaciones para que se incorporen en los programas municipales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes las estrategias y líneas de acción prioritarias de los programas Nacional y Estatal;

IX. Elaborar conjuntamente con el Presidente Municipal la propuesta de orden del día de las sesiones del Sistema Municipal de Protección;

X. Elaborar las actas de las sesiones del Sistema Municipal de Protección;

XI. Llevar a cabo el registro y dar seguimiento a la ejecución de los acuerdos y recomendaciones dictados por el Sistema Municipal de Protección;

XII. Coordinarse permanentemente con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Nacional para el cumplimiento de lo establecido en la Ley Estatal y en la Ley General;

XIII. Proponer al Sistema Municipal de Protección programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

XIV. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes en el Municipio;

XV. Identificar situaciones o asuntos relacionados con los derechos de NNA a los que deba darse atención particular o específica, con la finalidad de proponer la creación o intervención de Comisiones del SIPINNA Municipal;

XVI. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia y demás instituciones de los sectores social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes en materia de respeto, protección, promoción y ejercicio de los derechos de niñez y adolescencia;

XVII. Recibir las propuestas y sugerencias de los ciudadanos, dependencias, asociaciones civiles, académicos, niñas, niños y adolescentes, con el objeto de hacerlas del conocimiento de los integrantes del Sistema Municipal de Protección;

XVIII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y privadas, estatales, nacionales e internacionales; y

XIX. Las estipuladas en la Ley General, la Ley Estatal y demás que le confieran las disposiciones legales aplicables o las que le encomienden el Sistema Municipal.

Artículo 26. El titular de la Secretaría Ejecutiva deberá cubrir los requisitos siguientes:

I. Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener residencia efectiva en el municipio no menor a tres años;

III. Contar con una Licenciatura en Derecho o alguna materia relacionada con Ciencias Sociales, así como experiencia o estudios en materia de derechos humanos;

IV. Contar por lo menos con dos años de experiencia en las áreas correspondientes a su función;
V. Gozar de buena fama pública y no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional;

VI. No haber sido sancionado en el desempeño del empleo, cargo comisión en los servicios públicos federal, estatal o municipal, con motivo de alguna recomendación emitida por organismos públicos de derechos humanos; y

VII. No haber sido objeto de sanción o inhabilitación o destitución administrativas para el desempeño del empleo, cargo o comisión en el servicio público, mediante resolución que haya causado estado.

Artículo 27. La Secretaría Ejecutiva estará integrada por:

I. Cuando menos un(a) profesionista con experiencia en las tareas designadas para su cargo;

II. Cuando menos un auxiliar o suplente con experiencia en las tareas designadas para su desempeño;

III. Contará con una oficina dentro de la administración pública municipal.

Artículo 28. Sin perjuicio de las atribuciones establecidas en la Ley General y su Reglamento y en la Ley Estatal y su Reglamento, quien se desempeñe como integrante de SIPINNA Municipal deberá:

I. Asistir a las sesiones del SIPINNA Municipal;

II. Participar en los debates;

III. Aprobar el orden del día;

IV. Proponer modificaciones al acta anterior y al orden del día que consideren pertinentes;

V. Participar en el análisis y resolución de los asuntos que se traten en las sesiones del SIPINNA Municipal;

VI. Cumplir con los acuerdos del SIPINNA Municipal que involucren su participación;

VII. Proponer asuntos para que sean tratados en el orden del día;

VIII. Participar en los debates que se susciten en las sesiones;

IX. Emitir su voto;

X. Hacer que se inserte en el orden del día de las sesiones del SIPINNA Municipal los puntos que estime necesarios;

XI. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO TERCERO
De la Elección de Niñas, Niños y Adolescentes y de los Representantes de la Sociedad Civil

Artículo 29. Los cargos de la niña, el niño, los adolescentes y representantes de la Sociedad Civil, serán honoríficos y sus nombramientos tendrán vigencia hasta el término de cada administración municipal, pudiendo asistir a las sesiones que convoque la administración entrante y se designen a los nuevos integrantes del Sistema Municipal de Protección.

Artículo 30. El Sistema Municipal de Protección a través de la Secretaría Ejecutiva debe emitir convocatoria pública para la elección de los representantes de la sociedad civil, la cual se publicará en la página oficial del municipio y en los medios físicos y digitales que determine dicha Secretaría Ejecutiva para su mayor difusión.

La convocatoria se emitirá con al menos sesenta días naturales previos a la fecha en que concluya la designación del representante que se pretende elegir.

La convocatoria establecerá las bases para que las instituciones educativas, organismos sociales y de sociedad civil postulen especialistas en la temática de la infancia o derechos humanos para fungir como Representantes de la Sociedad Civil.

Artículo 31. La Secretaría Ejecutiva, dentro de los quince días naturales siguientes al cierre de la convocatoria pública a que se refiere el artículo anterior, deberá emitir una lista de las personas inscritas que cubran los requisitos previstos en el presente Reglamento y en dicha convocatoria, y someter a consideración de los integrantes del Sistema Municipal de Protección, los candidatos para ocupar el cargo de representante de la sociedad civil.

En caso de que los aspirantes no cumplan con los requisitos señalados en el presente reglamento y la convocatoria, la Secretaría Ejecutiva emitirá una nueva convocatoria hasta obtener a los representantes.

Artículo 32. Los representantes de la sociedad civil serán designados por mayoría de votos de los integrantes del Sistema Municipal de Protección con derecho a voto, considerando que haya una representación plural y diversa de la sociedad civil, de tal forma que abarque las distintas temáticas relacionadas con los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se deberá procurar respetar el principio de equidad de género.

Una vez elegidos, el Secretario Ejecutivo deberá notificarles, dentro de los diez días hábiles siguientes a la designación. Los representantes elegidos deberán expresar por escrito a la Secretaría Ejecutiva la aceptación del cargo, dentro de los cinco días hábiles siguientes a dicha notificación.

Tratándose de representantes de la sociedad civil ya elegidos y en el desempeño de sus funciones, cuando se advierta alguna circunstancia que denote que no se encuentran actuando con el debido profesionalismo, cuidado y esmero o que incurran en alguna acción u omisión; cuando acumulen más de tres inasistencias injustificadas a las sesiones del Sistema Municipal de Protección; cometan alguna falta administrativa o algún delito, que por su naturaleza se

considere como motivo suficiente para continuar desempeñando como integrante del Sistema Municipal de Protección; será el mismo Sistema, quien acuerde su destitución, debiendo asentarlo en el acta de la sesión en la que se haya determinado y se procederá a realizar la sustitución conforme a los procedimientos establecidos para su elección.

De igual forma, cuando éstos renuncien a su calidad de integrantes o surjan causas que les impidan seguir desempeñándose como tal, se acordará lo conducente y se procederá a su sustitución.

CAPITULO CUARTO
De las Sesiones del Sistema de Protección Municipal

Artículo 33. Las sesiones del SIPINNA Municipal serán ordinarias o extraordinarias.

I. Las sesiones ordinarias se celebrarán conforme lo establece la Ley Estatal y se reunirán cuando menos dos veces al año. Para celebrar cada sesión ordinaria, la Presidencia a través de la Secretaría Ejecutiva Municipal, enviará la convocatoria respectiva a los integrantes del SIPINNA Municipal, con al menos cinco días naturales de anticipación y contener la propuesta de orden del día para la sesión;

II. Las sesiones extraordinarias deberán ser solicitadas por escrito al titular de Presidencia por quienes tienen derecho a voz y voto, debiendo justificar las razones para su celebración.

Recibida la solicitud, el titular de Presidencia emitirá la convocatoria atendiendo a la pertinencia del tiempo.

En ambos casos, para sesionar válidamente se requerirá un quórum de la mayoría de sus miembros y la asistencia de la Presidencia. Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el titular de Presidencia tendrá voto de calidad.

En casos excepcionales, la Presidencia podrá ser suplida por el (a) Síndico (a) Municipal.

Artículo 34. La convocatoria a sesión deberá ser entregada en las oficinas públicas que los servidores públicos, integrantes del Sistema Municipal de Protección, tienen asignadas, dentro del horario de atención al público, o en su caso, se podrán notificar por medios electrónicos, para tal efecto se acompañará de forma digital la Convocatoria y los documentos digitalizados de los asuntos que integren la agenda de trabajo.

Artículo 35. Para el caso de los ciudadanos integrantes del Sistema Municipal de Protección, estos serán notificados en el domicilio que para tal efecto señalen, o bien, en la dirección de correo electrónico que los mismos refieran, notificación que se hará acompañada de la convocatoria y los documentos digitalizados en formato de imagen o texto de fácil y general acceso.

Artículo 36. Las sesiones deberán contener el siguiente orden del día:

I. Registro de asistencia y declaración de quórum;

II. Aprobación del orden del día;

III. Lectura y aprobación del acta anterior;

IV. Agenda de trabajo;

V. Asuntos generales; y

VI. Cierre de la Sesión.

Artículo 37. La convocatoria para las sesiones extraordinarias se podrá emitir con cuando menos con 48 horas de anticipación, será firmada por el Presidente Municipal, y en este tipo de sesiones solo se abordará los temas que se señalen expresamente en el orden del día propuesto.

Artículo 38. El quórum para sesionar válidamente deberá ser de la mitad más uno de sus integrantes.

Artículo 39. Los acuerdos del Sistema Municipal de Protección, se tomarán por mayoría simple de votos y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

TITULO TERCERO
De la Integración y Funcionamiento de las Subcomisiones Especializadas

Artículo 40. El Sistema Municipal, para su mejor desempeño, podrá integrar Subcomisiones Especializadas.

Artículo 41. Cada Subcomisión Especializada deberá de estudiar, analizar, evaluar y dictaminar los asuntos a su cargo, además de realizar actividades que promuevan su mejora continua, entre ellas períodos de capacitación, seguimiento y monitoreo de resultados, éstos se darán a conocer en cada una de las reuniones.

Artículo 42. Las Subcomisiones Especializadas estarán integradas por:

I. Un Coordinador, el cual será definido por el Secretario Ejecutivo;

II. El Secretario Ejecutivo; y

III. Los miembros del Sistema Municipal, que realicen acciones a favor de la niñez y adolescencia, en el rubro que corresponda la subcomisión.

Artículo 43. Las Subcomisiones deberán reunirse de forma bimestral y extraordinariamente las veces que sean necesarias, con la finalidad de dar seguimiento al programa municipal, al avance de proyectos y, en su caso, tomar decisiones sobre contingencias ocurridas.

Artículo 44. Las decisiones de las subcomisiones especializadas deberán constar en las minutas que al efecto se elaboren, suscritas por sus respectivos integrantes.

TITULO CUARTO
Programa Municipal de Protección

Artículo 45. La Secretaría Ejecutiva elaborará, el anteproyecto del Programa Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que tendrá como base un diagnóstico sobre la situación de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el Municipio, el cual deberá de incluirse en el Plan Municipal de Desarrollo y tiene el carácter de especial conforme a la Ley Estatal, en razón de que tiene como finalidad salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, anteponiendo su bienestar ante cualquier situación vulnerable.

Artículo 46. El Programa Municipal, deberá contener por lo menos, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables, los conceptos siguientes:

I. Las políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción prioritarias, metas e indicadores correspondientes para el ejercicio, respeto, promoción y protección integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

II. La estimación de los recursos, fuentes de financiamiento, así como la determinación de los instrumentos financieros que podrán requerir las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal responsables de la ejecución del Programa Municipal;

III. Los mecanismos que aseguren una ejecución coordinada del Programa Municipal, por parte de los integrantes del Sistema Municipal de Protección;

IV. Los mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, y de los sectores público, privado y de la sociedad civil en la planeación, elaboración y ejecución del Programa Municipal;

V. Los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas;

VI. Los mecanismos de evaluación;

VII. Los mecanismos de difusión que promuevan los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;

VIII. Mecanismos que promuevan la participación de organizaciones civiles y universidades;

IX. Mecanismos que promuevan la participación ciudadana.

Artículo 47. El Sistema Municipal de Protección podrá proponer al Ayuntamiento los lineamientos para asegurar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal incorporen en sus programas, las líneas de acción prioritarias del Programa Municipal, Estatal y Nacional que correspondan.

Artículo 48. La presupuestación, comprobación del gasto público y publicación de información serán con cargo a la dependencia o entidad de la administración pública municipal a la que el Programa Municipal le encomiende alguna acción, en los términos de la legislación y normatividad en materias de contabilidad gubernamental, disciplina financiera y transparencia.

Artículo 49. La Secretaría Ejecutiva propondrá al Sistema Municipal de Protección los criterios para la elaboración de los indicadores de gestión, resultado, servicio y estructurales para medir

la cobertura, calidad e impacto de las acciones y los programas para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 50. Las dependencias y entidades de la administración pública municipal que tengan a su cargo programas, acciones o recursos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, realizarán las evaluaciones de sus programas, acciones y recursos, con base en los lineamientos de evaluación que emita el Sistema Municipal de Protección.

Artículo 51. Las dependencias y entidades de la administración pública municipal deberán proporcionar los resultados de sus evaluaciones a la Secretaría Ejecutiva, quien, a su vez, los remitirá al Sistema Municipal de Protección.

TITULO QUINTO
Del Programa Municipal de Atención

Artículo 52. El Programa Municipal de Atención es el conjunto de estrategias, mecanismos institucionales y acciones que establece el (a) Secretario (a) Ejecutivo para atender a las Niñas, Niños y Adolescentes y vincularlos con la administración pública municipal.

Artículo 53. El Programa Municipal de Atención incluirá el establecimiento de oficinas de primer contacto, las cuales contarán con servidores públicos capacitados en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 54. El Municipio procurará establecer por lo menos una oficina de primer contacto, e irá incrementando el número de éstas, en función de las necesidades y su capacidad presupuestaria del mismo, bajo los principios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera.

Artículo 55. Cada oficina de primer contacto deberá de contar como mínimo con un servidor público que funja como autoridad de primer contacto y enlace entre la administración pública municipal y las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 56. El Sistema Municipal de Protección emitirá recomendaciones respecto del número y la ubicación de las oficinas de primer contacto que el gobierno municipal establezca.

Artículo 57. Los servidores públicos que sean designados como autoridad de primer contacto tienen las siguientes atribuciones:

I. Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y adolescentes; atenderles de manera directa, ágil y sin formalidades;

II. Fomentar la participación de las Niñas, Niños y Adolescentes en la toma decisiones y en las políticas públicas;

III. Escucharlos cuando quieran expresar sus inquietudes respecto de los asuntos que les afecten directamente, o a sus familias o comunidades;

IV. Brindar orientación y realizar gestión y canalización ante las instancias públicas federales, estatales y municipales que corresponda;

V. Promover y difundir los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

VI. Escuchar a las organizaciones civiles promotoras y defensoras de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y

VII. Participar en el Sistema Municipal de Protección;

Artículo 58. La oficina de primer contacto deberá de contar con personal capacitado para atender a Niñas, Niños y Adolescentes, para lo cual se crearán políticas públicas a fin de contar con las capacitaciones adecuadas al personal que operará y participará en las oficinas de primer contacto.

Artículo 59. La atención que se brinde a Niñas, Niños y Adolescentes, deberá ser de calidad, respetuosa y conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez

Artículo 60. Independientemente y sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad de primer contacto, cuando en la operación, verificación y supervisión de las funciones y servicios que les corresponden a todos los servidores públicos municipales, detecten casos de violación a los derechos contenidos en la Ley General, la Ley Estatal y el presente reglamento se dará vista a la Procuraduría de Protección competente de forma inmediata.

TITULO SEXTO
Del Sistema Municipal de Información, Evaluación y Seguimiento

Artículo 61. La Secretaría Ejecutiva integrará, administrará y actualizará el Sistema Municipal de Información, Evaluación y Seguimiento para monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio, y con base en dicho monitoreo, evaluar y adecuar las políticas públicas en esta materia.

Artículo 62. La Secretaria Ejecutiva para la operación del Sistema Municipal de Información podrá celebrar convenios de colaboración con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, así como con otras instancias públicas que administren sistemas de información.

Artículo 63. El Sistema Municipal de Información a que se refiere este Capítulo contendrá información cualitativa y cuantitativa desagregada, que considere lo siguiente:

I. Situación sociodemográfica de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluida información por sexo, edad, lugar de residencia, origen étnico, entre otros;

II. El estado de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes;

III. Los datos que permitan evaluar y monitorear la implementación y el cumplimiento de los mecanismos establecidos en la Ley Estatal y los indicadores que establezca el Programa Municipal;

IV. La información que permita evaluar el cumplimiento de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contemplados en los Tratados Internacionales, la Ley General, la Ley Estatal y demás disposiciones jurídicas aplicables;

V. La información requerida por las instancias competentes encargadas de realizar estadísticas y de integrar el Sistema Municipal de Información;

VI. El Registro de las certificaciones de las Familias de Acogida;

VII. El Registro de las certificaciones de las Familia de Acogimiento Preadoptivo; y

VIII. Cualquier otra información que determine el Sistema Municipal de Protección y permita conocer la situación de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 64. La información del Sistema Municipal de Información será pública, con excepción de aquélla que por su naturaleza le revista el carácter de reservada o confidencial en los términos de la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales.

La Secretaría Ejecutiva promoverá la difusión de la información que integra el Sistema Municipal en formatos accesibles a las Niñas, Niños y Adolescentes.

TITULO SÉPTIMO
De la Evaluación de las Políticas Vinculadas con la Protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia

Artículo 65. El Secretario Ejecutivo propondrá al Sistema Municipal los lineamientos para la evaluación de las políticas en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio.

Artículo 66. Los lineamientos a que se refiere el artículo anterior contendrán los criterios para la elaboración de los indicadores de gestión, de resultado, de servicios y estructurales para medir la cobertura, calidad e impacto de las acciones y los programas para la protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecidos en la Ley Estatal.

Artículo 67. Las políticas y programas en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de las dependencias y entidades del Gobierno y Administración Pública Municipal deben contemplar, al menos, lo siguiente:

I. La realización de un diagnóstico respecto del cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

II. Los mecanismos de cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

III. Los mecanismos que garanticen un enfoque en los principios rectores establecidos en la Ley Estatal;

IV. Los mecanismos de inclusión y participación de los sectores público, privado, académico, social y demás órganos de participación, en términos de la Ley Estatal y el presente Reglamento; y

V. Los mecanismos para la participación de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio, en términos de la Ley Estatal y el presente Reglamento.

Artículo 68. Las dependencias y entidades del Gobierno y Administración Pública Municipal que tengan a su cargo programas, acciones o recursos destinados a la protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecidos en la Ley Estatal, realizarán las evaluaciones de sus programas, acciones y recursos, con base en los lineamientos de evaluación a que se refiere este Reglamento.

Artículo 69. Las dependencias y entidades del Gobierno y Administración Pública Municipal deben proporcionar los resultados de sus evaluaciones al (a) Secretario (a) Ejecutivo, quien a su vez los remitirá al Sistema Municipal.

El (a) Secretario (a) Ejecutivo (a) debe poner a disposición del público las evaluaciones a que se refiere el artículo anterior y el informe general sobre el resultado de las mismas, en términos de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Artículo 70. No podrá condicionarse el acceso a los derechos de educación y salud municipales por la falta de acta de nacimiento.

Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, cuando detecten a alguna persona sin registro de nacimiento, darán aviso y canalizarán a la persona o a sus progenitores o tutores, ante las autoridades competentes para la tramitación del registro, en los términos de lo dispuesto por la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco.

Las instituciones del sistema educativo y entidades del sistema de salud deberán dar seguimiento e impulsar la tramitación del registro hasta su conclusión.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.

Artículo Segundo. Una vez aprobado el ante proyecto del primer Programa Municipal y el Programa de Primer Contacto, el Secretario Ejecutivo gestionará ante el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) la actualización del Plan Municipal de Desarrollo en los términos de la legislación y normatividad en materia de planeación.

Artículo Tercero. En tanto se asignen los recursos financieros, el Sistema Municipal de Protección funcionará con los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2025, facultándose al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Cocula, Jalisco (DIF) y a la Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (DIPPNNA) del Municipio de **Cocula, Jalisco**, para que realicen la función de oficinas de primer contacto en sus ámbitos de competencia.

Lic. Luis Armando Aldana González
Presidente Municipal

Lic. Lizeth Araceli Solís López
Síndico Municipal